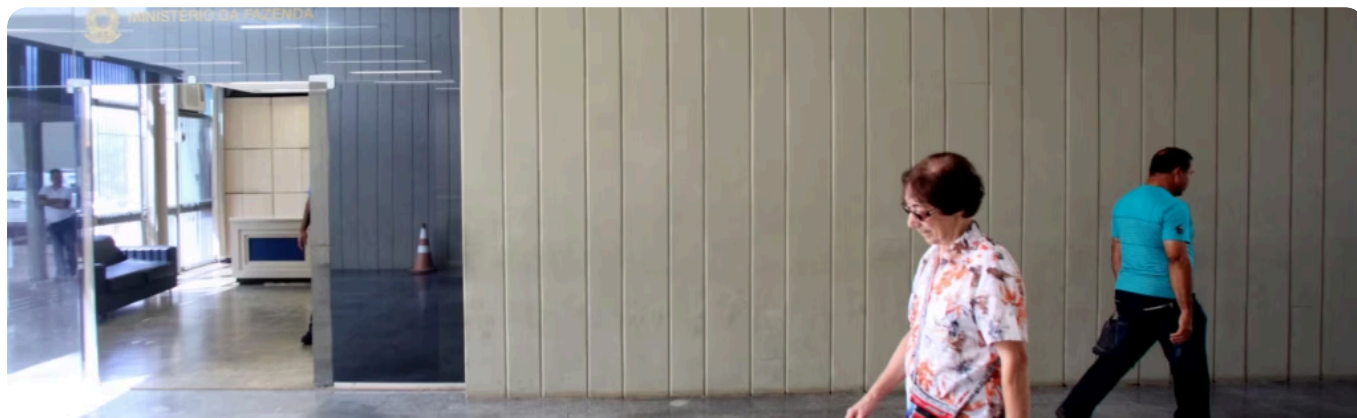




André Correia - Agência Senado

CARF

CARF reconhece direito de crédito de Cofins sobre arrendamento mercantil pago a autarquia estadual

Publicado em 03/02/2026 às 16:42  8

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) deu provimento, por maioria de votos, ao recurso de uma operadora portuária que questionava a glosa de créditos de Cofins relacionados a pagamentos realizados à Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG), a título de arrendamento mercantil. A fiscalização havia desconsiderado os créditos sob o argumento de que a SUPRG, por ser autarquia estadual, não estaria sujeita à incidência da contribuição, o que afastaria o direito ao crédito na sistemática não cumulativa.

O caso envolve valores pagos entre 2011 e 2012, contabilizados pela empresa como custos fixos e variáveis decorrentes do uso da infraestrutura do terminal portuário. Para a Receita Federal, o impedimento se baseava no artigo 3º, §2º, inciso II, da Lei nº 10.833/2003, que veda o creditamento em relação à aquisição de bens ou serviços não sujeitos à contribuição, incluindo operações com entes públicos.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

A empresa, entretanto, sustentou que os pagamentos configuravam contraprestações por uso de imóveis, equipamentos e infraestrutura portuária, equiparando-se a aluguéis, nos termos do inciso IV do mesmo artigo legal. Defendeu ainda que a vedação legal referida não se aplicaria ao arrendamento mercantil, que possui previsão própria no inciso IV, do § 3º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 2003.

A relatora acolheu os argumentos da recorrente e destacou que a legislação permite o crédito para aluguéis pagos a pessoa jurídica utilizada nas atividades da empresa, independentemente da natureza pública ou privada do prestador. A decisão também rejeitou a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, entendendo que não houve prejuízo ao contraditório.

Segundo a relatora, negar o crédito com base em restrição não prevista expressamente em lei configuraria tributação por analogia, o que é vedado pelo artigo 150 da Constituição Federal. O voto foi acompanhado pela maioria do colegiado, vencido apenas um conselheiro.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3302-015.467

3ª SEÇÃO/3ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 02/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

autarquia estadual

terminal portuário

Superintendência do Porto de Rio Grande

Lei nº 10.833/2003

arrendamento mercantil

não cumulatividade

crédito tributário

Cofins

Carf

CURSOS DA APET



**Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026**



**Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026**



**Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026**

Notícias Relacionadas

CARF

👁 37

**Permuta de imóveis sem
"torna" não gera
acréscimo patrimonial
tributável, reafirma CARF**

15 de janeiro de 2026

CARF

👁 59

**CARF exige rigor na
comprovação para
fruição de regime de
Drawback Suspensão**

13 de novembro de 2025

CARF

👁 33

**Subvenções integram
base de cálculo do
PIS/Cofins no regime não
cumulativo, reafirma
CARF**

2 de fevereiro de 2026

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191

